

Vergabekammer des Landes Musterland

Stellungnahme zur Wertung der Reinigungskonzepte

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Stellungnahme der Stadt Musterstadt

Die Stadt beantragt, den Nachprüfungsantrag zurückzuweisen, hilfsweise die Vergabestelle lediglich zu einer erneuten dokumentierten Wertung der beiden bestplatzierten Angebote zu verpflichten.

1. Verfahrensstand

Der Zuschlag wurde nicht erteilt. Nach Eingang der Verfügung vom 21.08.2026 wurde die elektronische Zuschlagsfreigabe im Vergabemanagementsystem gesperrt. Die Vergabeakte wird mit getrenntem ungeschwärztem Kammerexemplar und Beteiligtenfassung vorgelegt.

2. Bewertungsmaßstab

Der veröffentlichte Leitfaden bewertete im Kriterium Vertretungsorganisation die personelle Reserve, die Erreichbarkeit, die Reaktionsfähigkeit und die organisatorische Nachvollziehbarkeit. Eine feste Reserve je Schule oder eine Reaktionszeit von exakt 90 Minuten war keine Mindestanforderung.

Die Einzelwertung hat die konkreten Zusagen wie folgt herangezogen:

Prüfaspekt	StadtGlanz	CleanCampus	ursprüngliche Aktenfundstelle
Personalreserve	zentraler Pool mit zwölf Kräften	Pool mit acht benannten Kräften	Wertungsbogen ZK 2.2, Zeilen 14 bis 18
Einsatzsteuerung	telefonische Disposition, keine Standortfolge	Eskalationskette je Schule	Wertungsbogen ZK 2.2, Zeilen 19 bis 23
Reaktionszeit	schnellstmöglich, im Ablaufbild zwei Stunden	verbindlich 90 Minuten	Angebotsauszüge A 12 und B 9
Qualitätsbegehung	quartalsweise mit Objektleitung	monatlich gemeinsam	Wertungsbogen ZK 2.3

3. Dokumentationsmangel

Die Stadt hält den fachlichen Punktabstand für vertretbar. Sie räumt jedoch ein, dass der Endvermerk die Unterschiede verkürzt als fehlende standortbezogene Mindestbesetzung und zusätzliche gemeinsame Qualitätsbegehung bezeichnet. Diese Formulierungen erwecken den Eindruck eines nicht veröffentlichten Unterkriteriums. Die ausführlichen Einzelwertungsbögen waren vorhanden, wurden aber im Endvermerk nicht hinreichend zusammengeführt.

4. Reparaturpfad

Falls die Kammer die Dokumentation für nicht tragfähig hält, kann der Fehler ohne Änderung der Angebote behoben werden:

1. neue Wertungsgruppe mit mindestens einem bislang nicht beteiligten Mitglied;

2. unveränderter veröffentlichter Bewertungsleitfaden;
 3. ausschließliche Verwendung fristgerecht eingereichter Angebotsinhalte;
 4. Fundstelle und tragende Erwägung für jeden Punktabzug;
 5. erneute Vier-Augen-Kontrolle und neues Informationsschreiben nach § 134 GWB.
- Eine bloße nachträgliche Ergänzung des alten Wertungsvermerks wird nicht beantragt.

5. Aktenvorlage und Schwärzung

Anlage	Kammerfassung	Beteiligtenfassung	Begründung einer Schwärzung
Bewertungsleitfaden	vollständig	vollständig	keine
Einzelwertungsbögen	vollständig	Punkte und tragende Texte	Namen einzelner Beschäftigter
Angebotsauszüge A 12 und B 9	vollständig	leistungsbezogene Passagen	interne Personalnamen und Kalkulationsdetails
Versionsprotokoll	vollständig	Zeitstempel und Freigabestatus	Systemnutzerkennungen
Rechentabelle	vollständig	alle wertungsrelevanten Zahlen	keine

Jede Schwärzung ist im separaten Verzeichnis mit Dokument, Seite, Textbereich und Schutzgrund bezeichnet. Die Stadt beantragt keine Geheimhaltung solcher Angaben, die für Wertungsmaßstab, Punkteabstand oder Kausalität erheblich sind.

Stadt Musterstadt Zentrale Vergabestelle